

**IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU**

**W. P. NO.** 30154 **2024 (KLR)**

**Between:**

U.V. Venkatesh

.. **Petitioner**

**And:**

State of Karnataka and others

.. **Respondents**

**INDEX**

| <b>SL. NO.</b> | <b>DESCRIPTION</b>                                       | <b>PAGE NOS.</b> |
|----------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| 1.             | Synopsis                                                 | 1 - 2.           |
| 2.             | Memorandum of Writ Petition                              | 3 - 7.           |
| 3.             | Verifying Affidavit                                      | 8.               |
| 4.             | Annexure-A:-<br>Copy of order dated 24.09.2021           | 9 - 10.          |
| 5.             | Annexure-B:-<br>Certified copy of order dated 03.10.2023 | 11 - 13.         |
| 6.             | Annexure-C:-<br>Copy of revision petition                | 14 - 18.         |
| 7.             | Annexure-D:-<br>Certified copy of order dated 19.09.2024 | 19 - 23.         |
| 14.            | Vakalath                                                 | 24.              |

Place: Bengaluru

Date:

Advocate for Petitioner

**IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU**

**W. P. NO. \_\_\_\_\_ 2024 (KLR)**

**Between:**

U.V. Venkatesh

.. **Petitioner**

**And:**

State of Karnataka and others

.. **Respondents**

**SYNOPSIS**

| <b>DATE</b> | <b>EVENTS</b>                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24.09.2021  | The Tahasildhar, Shivamogga passed an order to mutate the name of the petitioner and fifth respondent in the katha and pahani of the land bearing Sy.No.58, 63 of Gajanur village. |
| 2022        | The order of Tahasildhar was questioned by the fourth respondent by filing appeal u/s 136(2) of Karnataka Land Revenue Act before the second respondent in PDA No.6/2022           |
| 03.10.2023  | The appeal filed by fourth respondent was allowed by third respondent.                                                                                                             |
| 27.11.2023  | The petitioner questioned the order of third respondent before the second respondent in RA No.64/2023.                                                                             |
| 19.09.2024  | The revision filed by the petitioner was dismissed by the second respondent.                                                                                                       |

**RIEF FACTS OF THE CASE**

The land in Sy.No.58 measuring an extent of 1 acre 5 guntas and land in Sy.No.63 measuring 2 acres 38 guntas of Gajanur Agrahara village, Shivamogga Taluk originally acquired by father of the petitioner namely Vasappa Gowda and after his

death the fourth respondent made an application before the Tahasildhar for change of katha and pahani which was objected by the fifth respondent contending that the father during his life time had executed registered Will in favor of petitioner and to him and as such the Tahasildhar treating the matter as disputed case and after hearing the parties passed an order to mutate the name as per the Will through order dated 24.09.2021 which was questioned by the fourth respondent before the third respondent and third respondent allowed the appeal. The petitioner questioned this order before the second respondent who through order dated 19.09.2024 has been pleased to dismiss the revision petition filed by the petitioner. The petitioner aggrieved by these orders has filed this writ petition.

Place: Bengaluru

Date:

Advocate for Petitioner



**IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU**  
(Original Jurisdiction)

**W. P. NO. \_\_\_\_\_ 2024 (KLR)**

**BETWEEN:**

U.V. Venkatesh  
Son of late U.K. Vasappa @ U.K. Vasappa Gowda  
Aged about 51 years,  
R/at Venkateshwara Nilaya,  
J.P.N Road,  
Shivamogga-577 201. Petitioner

**AND:**

- 1) State of Karnataka  
By its Principal Secretary  
Revenue Department,  
M.S. Building  
Dr. B.R. Ambedkar Veedhi,  
Bengaluru-560 001.
- 2) The Deputy Commissioner  
Shivamogga District,  
Shivamogga-577 201.
- 3) The Assistant Commissioner  
Shivamogga Sub-Division,  
Shivamogga-577 201. *4. The Tahsildar  
Shivamogga. Et] - [D]  
577201*
- 4) Parvathamma  
Wife of late U.K. Vasappa @ U.K. Vasappa Gowda  
Aged about 76 years  
R/at Venkateshwara Nilaya,  
J.P.N Road,  
Shivamogga-577 201.
- 5) U.K. Raghavendra  
Son late U.K. Vasappa @ U.K. Vasappa Gowda  
Aged about 56 years  
R/at Indiranagara  
Gajanur Post  
Shivamogga Taluk-577 201.  
Shivamogga District ... Respondents

**MEMORANDUM OF WRIT PETITION UNDER ARTICLES  
226 & 227 OF THE CONSTITUTION OF INDIA**

1. The address of the parties for the issue of notices, summons, etc., is as stated in the cause title supra besides the petitioners may also be served through her counsel **Sri. P.N. HARISH**, No.9/1, 506, 5<sup>th</sup> Floor, Commerce House, Cunningham Road, Bengaluru-560052.
2. In this writ petition the petitioner seeks for a writ in the nature of certiorari to quash the order dated 09.09.2024 passed by second respondent in R.A. No.64/2023 and the order dated 03.10.2023 passed by third respondent in PDA No.6/2022 and prays for other reliefs.
3. The petitioner respectfully submits that the land in Sy.No. 58 and 63 of Gajanur-Agrahara village, Shivamogga Taluk measuring 1 acre 5 guntas and 2 acres 38 guntas respectively were originally belonged to father of petitioner and these lands were the self-acquired properties of the father of the petitioner. The father of petitioner died on 10.10.2020. Subsequent to his death, the fourth respondent who is mother of petitioner made application for change of katha and pahani which was objected by the fifth respondent herein before the Tahasildhar, Shivamogga and Tahasildhar, Shivamogga treating it as an disputed case after hearing the parties and providing sufficient opportunities passed an order in RRT.(DIS).CR.15/2021-22 dated 24.09.2021, copy of same is marked as **ANNEXURE-A** directing to enter the name in the katha and pahani as per the registered Will. It is respectfully submitted that father of petitioner during his life time has executed registered Will dated 05.08.2010 bequeathing these properties in favor of the petitioner and the fifth respondent. The Tahasildhar considering these facts passed an order to effect the change in the revenue records in the name of the petitioner and fifth respondent.
4. The above referred order of Tahasildhar was questioned by the fourth respondent herein before the Assistant



Commissioner in PDA No.6/2022. The Assistant Commissioner through order dated 03.10.2023 has been pleased to allow the appeal and thereby set aside the order of Tahasildhar. Certified copy of same is marked as **ANNEXURE-B.**

5. The petitioner feeling aggrieved by this order of the third respondent questioned the same by filing revision u/s 136(3) of Karnataka Land Revenue Act before the second respondent which was registered as R.A.No.64/2023. Copy of revision petition is marked as **ANNEXURE-C.**
6. The second respondent through order dated 19.09.2024 dismissed the revision petition filed by the petitioner and confirmed the order of the third respondent. Certified copy of same is marked as **ANNEXURE-D.**
7. The petitioner being highly aggrieved by the orders under Annexure-B and D has filed this writ petition before this Hon'ble Court on the following amongst other grounds to be urged at the time of hearing:-

#### **GROUND**

8. The impugned orders are highly illegal, erroneous and opposed to law, facts and probabilities of the case.
9. The third respondent committed an error in setting aside the order of the Tahasildhar on the ground that the Will is to be probated. It is respectfully submitted that the will is not compulsorily be probated. The probate will be issued for administration of the property. When there is registered Will the third respondent ought to have considered the same and ought to have dismissed the appeal filed by the fourth respondent.
10. The third respondent has not given proper opportunity to the petitioner before passing the impugned order.
11. When the lack of opportunity was questioned before the second respondent, the second respondent without giving

any finding on this aspect erroneously dismissed the revision petition.

12. The second respondent committed an error in holding that the revenue records shall be changed after final decision of OS No.66/2022. It is respectfully submitted that unless and until the fourth respondent establish that the Will is fraudulently executed, there is no necessity to keep the issue of mutation pending when it is ordered to be made as per the registered Will.
13. The second and third respondent ought to have allowed the order passed by the Tahasildhar to be continued till the fourth respondent establishes her claim before the competent civil court and committed an error in setting side the same.
14. Viewed from angle and regard being had to the law on the point, the impugned orders are not sustainable and maintainable in law.
15. The petitioner craves leave of this Hon'ble Court to urge further grounds if any at the time of hearing.
16. The petitioner has not filed any writ petition earlier to this day for the cause of action for which this writ petition is filed.
17. The petitioner has no other alternative or efficacious remedy than to approach this Hon'ble Court invoking its jurisdiction under No. 226 and 227 of the Constitution of India.
18. The petitioner has not filed suit except those stated supra and also has not initiated any other proceedings before the other authorities in respect of the cause of action of this writ petition

#### **GROUND FOR INTERIM PRAYER**

19. Subsequent to the orders impugned, the authorities are contemplating to change the entries and if the authorities are allowed to do so, the petitioner would be put to untold



hardship and inconveniences and taking advantage of the same, the possession of the petitioner is likely to be interfered with.

**PRAYER**

Wherefore the petitioner most respectfully prays that this Hon'ble Court may kindly be pleased to:-

- i) Issue a writ in the nature of certiorari and quash the order dated 19.09.2024 passed by second respondent in R.A. No.64/2023 produced as per Annexure-D to the writ petition and the order dated 03.10.2023 passed by third respondent in PDA No.6/2022 produced as per Annexure-B to the writ petition;
- ii) Issue any appropriate writ or order or direction as this Hon'ble Court finds it appropriate in the admitted facts and circumstances of the case in the ends of justice.
- iii) Award the cost of this proceeding.

**INTERIM PRAYER**

Pending disposal of the above writ petition issue an interim order of stay, staying the operation and implementation of the order dated 03.10.2023 passed by third respondent in PDA No.6/2022 produced as per Annexure-B to the writ petition and pass such other suitable order/s as this Hon'ble court deems it appropriate in the attendant facts and circumstances of the case.

Place: Bengaluru

Date:

Advocate for Petitioner

**ADDRESS FOR SERVICE:-**

**P.N. HARISH**

Advocate

No.9/1, 506, 5<sup>th</sup> Floor,  
Commerce House,  
Cunningham Road,  
Bengaluru-560052.



**IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU**

**W. P. NO. \_\_\_\_\_ 2024 (KLR)**

**Between:**

U.V. Venkatesh

.. **Petitioner**

**And:**

State of Karnataka and others

.. **Respondents**

**VERIFYING AFFIDAVIT**

I, U.V. Venkatesh son of late U.K. Vasappa @ U.K. Vasappa Gowda aged about 51 years, residing at Venkateshwara Nilaya JPN Road, Shivamogga-577 201 presently in Bengaluru do hereby solemnly affirm and state on oath as follows:-

I am the petitioner in the above case and fully conversant with the facts of the case and as such I am swearing to this affidavit.

It is respectfully submitted by me that the statements made in the annexed writ petition at paragraphs 1 to 19 are true and correct to the best of my knowledge, information and belief. I swear that the Annexures-A and C are true copies and Annexures-B and D are certified copies.

I swear accordingly,

Identified by

Advocate

Place: Bengaluru

Date:

No. of corrections:- ....

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ  
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆರ್.ಆರ್.ಟಿ (ಡಿನ್).ಸಿ.ಆರ್ 15/21-22

ದಿನಾಂಕ :24-09-2021

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| ಉಪಸ್ಥಿತಿ:                                                                                 | ಎನ್ ಜೆ ನಾಗರಾಜ್, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.<br>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ<br>ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು.                                                                                           |         |                                                                     |
| ವಾದಿಗಳು                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | ವಿರುದ್ಧ | ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು                                                        |
| ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಯು ಕೆ ವಾಸಪ್ಪ,<br>ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಿಲಯ , ಜಿ.ಪಿ.ಎನ್ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ<br>ತಿರುವು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ |                                                                                                                                                                                                    |         | ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯು ಬಿನ್ ವಾಸಪ್ಪಗೌಡ<br>ಯು ಕೆ , ಇಂದಿರಾ ನಗರ , ಗಾಜನೂರು<br>ಅಂಚೆ |
| ವಿಷಯ:                                                                                     | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಿರ್ದಿಗ-2 ಹೋಬಳಿ ಗಾಜನೂರು ಅಗ್ರಹಾರ ಹಾಗೂ<br>ಗಾಜನೂರು ಎಸ್.ಎಫ್ ಗ್ರಾಮ ಸ.ನಂ 58, 63 ಹಾಗೂ 2 ರಲ್ಲಿನ ಜಮೀನಿನ<br>ಪಾತಿ ಪತ್ರದಂತೆ ಖಾತೆ ಪಹಣಿ ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮೂದಾದ ತರರಾರು<br>ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. |         |                                                                     |

**ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:**

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಿರ್ದಿಗ-2 ಹೋಬಳಿ ಗಾಜನೂರು ಅಗ್ರಹಾರ ಹಾಗೂ  
ಗಾಜನೂರು ಎಸ್.ಎಫ್ ಗ್ರಾಮ ಸ.ನಂ 58, 63 ಹಾಗೂ 2 ರಲ್ಲಿ ಪಾತಿ ಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಖಾತೆ ಪಹಣಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ  
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಯ ಭೂಮಿ ಶಾಖೆಗೆ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ದಾಖಲಾ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ,  
ನಮೂನೆ-12 ಹಾಗೂ 21 ನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಭಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿ  
ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ನಿರ್ದಿಗ-2 ಹೋಬಳಿ ರವರಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ನಿರ್ದಿಗ-2 ಹೋಬಳಿ ರವರ ವರದಿಯಂತೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ  
ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ತರರಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ವಹಿವಾಟನ್ನು ವಜಾಕರಿಸಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತರರಾರು ಪ್ರಕರಣವೆಂದು  
ದಾಖಲಿಸಿ ಕಡತವನ್ನು ತರರಾರು ಲಾಗಿನ್ ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತರರಾರು ಪ್ರಕರಣವೆಂದು  
ವರಗಡಿಸಿ, ದಿನಾಂಕ 17-03-2021 ರಿಂದ 29-09-2021ರ ವರೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸಿ.ಟಿ.ಎಸ್.  
ವಹೀಲರು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಎಂ ವಹೀಲರು ಹಾಜರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಪರ ವಹೀಲರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಜಮೀನುಗಳು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ತಂದೆ  
ಶ್ರೀ ಯು ಕೆ ವಾಸಪ್ಪ ರವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮರಣವೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತಾವು  
ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಲ್ ಪತ್ರ ನೋಂದಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ವಿಲ್ ಪತ್ರವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಪನೋದಾಧಿಕಾರಿಗಳ



ನೊಂದಾಯಿತ ದಸ್ತಾವೇಜು ದಿನಾಂಕ 05-08-2010 ರಂತೆ ನೊಂದಾಯಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನೊಂದಾಯಿತ ವಿಲ್ ಪತ್ರದಂತೆ ಖಾತೆ ಪಹಣಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಾದಿಗಳ ಪರ ವಕೀಲರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಜಮೀನುಗಳು ಶ್ರೀ ಯು ಕೆ ವಾಸವ್ವ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ವಾದಿಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಖಾತೆ ಪಹಣಿ ದಾಖಲಿರುತ್ತದೆ ಶ್ರೀ ಯು ಕೆ ವಾಸವ್ವಗೌಡ ರವರು ಮರಣಹೊಂದಿದ್ದು ಇವರ ಮರಣ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ರಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ವಿಲ್ ಹಾಜರ್ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಲರ್ಜಿದಾರರು ಸದರಿ ವಿಲ್ ಪತ್ರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ದೋಚುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಲ್ ರಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸದರಿ ವಿಲ್ ನೈಜತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರ್ ಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತಕರಾರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಲರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಖಾತೆ ದಾಖಲಿಸಲು, ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ತಕರಾರುದಾರರು ಸದರಿ ವಹಿವಾಟನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ವಿಲ್ ಪತ್ರದಂತೆ ಖಾತೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಈ ದಿನದಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ರಿಖಿತವಾಗಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ನಿದಿಗ-2 ಹೋಬಳಿ ಗಾಜನೂರು ಅಗ್ರಹಾರ ಹಾಗೂ ಗಾಜನೂರು ಎಸ್.ಎಫ್ ಗ್ರಾಮ ಸ.ನಂ 58, 63 ಹಾಗೂ 2 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯು ಕೆ ವಾಸವ್ವಗೌಡ ಚಿನ್ ರಾಡವ್ವ ಗೌಡ ರವರು ಖಾತೆ ಪಹಣಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 10-10-2020 ರಂದು ಮರಣಹೊಂದಿದ್ದು ಇವರ ಮರಣ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೊಂದಾಯಿತ ದಸ್ತಾವೇಜು ದಿನಾಂಕ 05-08-2010 ರಂತೆ ವಿಲ್ ಪತ್ರ ನೊಂದಾಯಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ನೊಂದಾಯಿತ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತಕರಾರು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಿವಿಲ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಲರ್ಜಿ ಸಂ:11247/2007 ದಿನಾಂಕ 23/07/2017ರ ಆದೇಶದಂತೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

//ಆದೇಶ//

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಲಂಚಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾದಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ, ನೊಂದಾಯಿತ ವಿಲ್ ಪತ್ರದಂತೆ ಖಾತೆ ಪಹಣಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

  
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು.



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ.

Annexure - 13

ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

Office of the Assistant Commissioner - Sub Divisional Magistrate, Shivammogga.

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿ.ಡಿ.ಎ.6/2022(RD0050000357074) ದಿನಾಂಕ: 21/10/2023.

ಉಪಸ್ಥಿತರು: ಜಿ.ಹೆಚ್.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್(ಕ.ಆ.ಸೇ.)

ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ,

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಪವಿಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

ವಾದಿ/ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು

ವಿರುದ್ಧ

ಪ್ರತಿವಾದಿ/ಎದುರುದಾರರು

ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಯು.ಕೆ.ವಾಸಪ್ಪ @

ಯು.ಕೆ.ವಾಸಪ್ಪಗೌಡ,

ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಿಲಯ, ಬಿ.ಪಿ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

(ವಕೀಲರು:ಸಿ.ಟಿ.ಎಸ್.)

1. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು.

2. ಯು.ವಿ.ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ಲೇ//ಯು.ಕೆ.ವಾಸಪ್ಪ @

ಯು.ಕೆ.ವಾಸಪ್ಪಗೌಡ,

ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಿಲಯ, ಬಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

(ವಕೀಲರು:ಜಿ.ಎಂ.ಎಸ್.)

3. ಯು.ವಿ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ಲೇ//ಯು.ಕೆ.ವಾಸಪ್ಪ @

ಯು.ಕೆ.ವಾಸಪ್ಪಗೌಡ.

ಇಂದಿರಾನಗರ, ಗಾಜನೂರು ಅಂಚೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

(ವಕೀಲರು:ಜೆ.ಕೆ.ಜಿ.)

ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ 1964 ರ 136(2) ರನ್ವಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಿರ್ದಿಗ್-2 ಹೋಬಳಿ, ಗಾಜನೂರು ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 58 ರಲ್ಲಿ 1-05 ಎಕರೆ ಹಾಗೂ ಸ.ನಂ 63 ರಲ್ಲಿ 2-38 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಕುರಿತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ರವರ ಅದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್.ಆರ್.ಟಿ(ಡಿನ್)ಸಿ.ಆರ್.15/21-22 ದಿನಾಂಕ:24/09/2021 ರ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

~\*~

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:-

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಿರ್ದಿಗ್-2 ಹೋಬಳಿ, ಗಾಜನೂರು ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 58 ರಲ್ಲಿ 1-05 ಎಕರೆ ಹಾಗೂ ಸ.ನಂ 63 ರಲ್ಲಿ 2-38 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಕುರಿತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ರವರ ಅದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆರ್.ಆರ್.ಟಿ(ಡಿನ್)ಸಿ.ಆರ್.15/21-22 ದಿನಾಂಕ:24/09/2021 ರ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯಿದೆ ಕಲಂ 136 (2) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:16/12/2021 ರಂದು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಪರ ಪಿ.ಎಸ್.ಆರ್. ವಕೀಲರು ವಕಾಲತ್ತನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಅಪೀಲು ಮೆಮೋದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ವಿವರವನ್ನು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಿಖಿತವಾದ ವಾದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುವಂತೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿವಾದಿ-2 ರವರ ಪರ ಜಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ವಕೀಲರು ವಕಾಲತ್ತನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿವಾದಿ-3

*(ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ)*



ರವರ ಪರ ಜೆ.ಕೆ.ಜೆ. ವಕೀಲರು ವಕಾಲತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಲಭ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿತು.

ವಾಸ್ತವಾಂಶ:-

ಮೇಲ್ಕನವಿದಾರರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕನವಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದೇನೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ 1964 ರ 136(2) ರನ್ವಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಿರ್ದಿಗ-2 ಹೋಬಳಿ, ಗಾಜನೂರು ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 58 ರಲ್ಲಿ 1-05 ಎಕರೆ ಹಾಗೂ ಸ.ನಂ 63 ರಲ್ಲಿ 2-38 ಎಕರೆ ಹಾಗೂ ಸ.ನಂ 2 ರ ಜಮೀನಿನ ಕುರಿತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ರವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆರ್.ಆರ್.ಟಿ(ಡಿನ್)ಸಿ.ಆರ್.15/21-22 ದಿನಾಂಕ:24/09/2021 ರ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಕನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಾದಿಗಳ ಪರ ವಕೀಲರು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿರುವ ಲಿಖಿತ ವಕಾಲತ್ತಿನಂತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಿರ್ದಿಗ-2 ಹೋಬಳಿ, ಗಾಜನೂರು ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 58 ರಲ್ಲಿ 1-05 ಎಕರೆ ಹಾಗೂ ಸ.ನಂ 63 ರಲ್ಲಿ 2-38 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮೇಲ್ಕನವಿದಾರರ ಪತಿ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಜಮೀನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಜಮೀನಿನ ಖಾತೆ ಪಹಣಿ ಮೇಲ್ಕನವಿದಾರರ ಪತಿ ಯು.ಕೆ.ವಾಸಪ್ಪಗೌಡ ರವರ ಹೆಸರಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇರೀತಿ ಮೇಲ್ಕನವಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತಿ ಸೇರಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 1803/69-70 ದಿನಾಂಕ:06/08/1969 ರಂತೆ ಸ.ನಂ 2/1 ರಲ್ಲಿ 2-21 ಎಕರೆ, ಸ.ನಂ 2/10 ರಲ್ಲಿ 1-22 ಎಕರೆ, ಸ.ನಂ 2/16 ರಲ್ಲಿ 3-15 ಎಕರೆ, ಸ.ನಂ 2/19 ರಲ್ಲಿ 1-20 ಎಕರೆ, ಸ.ನಂ 2/13 ರಲ್ಲಿ 2-17 ಎಕರೆ, ಸ.ನಂ 2/18 ರಲ್ಲಿ 0-30 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ 2/20 ರಲ್ಲಿ 0-15 ಗುಂಟೆ ಒಟ್ಟು 12-20 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮೇಲ್ಕನವಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಖಾತೆ ಪಹಣಿ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಕನವಿದಾರರ ಪತಿ ದಿನಾಂಕ:10/10/2020 ರಂದು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರ ಮರಣಾ ನಂತರ ವಾಸಪ್ಪಗೌಡ ರವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಖಾತೆ ಪಹಣಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಕೊಂದಿದ್ದು, ಅವರ ಮರಣಾ ನಂತರ ವಾಸಪ್ಪಗೌಡ ರವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಖಾತೆ ಪಹಣಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಪ್ರತಿವಾದಿ-1 ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರು ಪಾತಿ ಖಾತೆ ಪಹಣಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ತಕರಾರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಹಾಲೀ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ವಿಲ್ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ವಿಲ್ ನಂತೆ ಖಾತೆ ಪಹಣಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೇಲ್ಕನವಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಲ್ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರು ಸುಳ್ಳು ವಿಲ್ ದಾಖಲೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಖಾತೆ ಪಹಣಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಆದೇಶದಂತೆ ವಿಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಖಾತೆ ಪಹಣಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಮೃತ ಖಾತೆದಾರರಾದ ಯು.ಕೆ.ವಾಸಪ್ಪಗೌಡ ರವರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಾರಸುದಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಖಾತೆ ಪಹಣಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಕೋರಿ ಮೇಲ್ಕನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲ್ಕನವಿ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿವಾದಿ-3 ರವರ ಪರ ವಕೀಲರು ಲಿಖಿತ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಜಮೀನುಗಳ ಸಂಬಂಧ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಯು.ಕೆ.ವಾಸಪ್ಪಗೌಡ ರವರು ಯಾವುದೇ ವಿಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತಾವು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿದ್ದು, ತಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವಿಲ್ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ವಿಲ್ ದಾಖಲೆಯು ಕಾನೂನು ಸಮ್ಮತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಮೇಲ್ಕನವಿದಾರರು ಕೋರಿರುವಂತೆ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಯು.ಕೆ.ವಾಸಪ್ಪಗೌಡ ರವರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾರಸುದಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಖಾತೆ ಪಹಣಿ ದಾಖಲಿಸಲು ತಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲ್ಕನವಿ ಸಂಬಂಧ ಕಡತದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಮೇಲ್ಕನವಿದಾರರು ಮೇರ ಖಾತೆದಾರರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರುವುದಾಗಿ ಆರ್.ಡಿ.0039017709613 ದಿನಾಂಕ:25/11/2020 ರಂತೆ ಪಡೆದಿರುವ ವಂಶವೃಕ್ಷದಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

೬. ದೇ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ದಾಖಲೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನಿತ ಆದೇಶದ ನಕಲನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಪಾತಿ ಖಾತೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು. ಪುನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿವಾದಿ-2 ರವರು ತಕರಾರು ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಿಲ್ ದಾಖಲೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು. ವಿಲ್ ಸಂಬಂಧ ಖಾತೆ ಪಹಣಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಕೋರಿದ ಮೇರೆಗೆ ವಿಲ್ ನಂತೆ ಖಾತೆ ಪಹಣಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸದರಿ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಎಂ.ಆರ್.ಟಿ.8/21-22 ದಿನಾಂಕ:27/10/2021 ರಂತೆ ಖಾತೆ ಪಹಣಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಜಮೀನಿನ ಸಂಬಂಧ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾದ ವಿಲ್ ದಾಖಲೆ ಸಂಬಂಧ ವಿಲ್ ಮಾಡಿರುವವರ ಪತ್ನಿಯೇ ಅಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸಂಬಂಧ ತಕರಾರು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ವಿಲ್ ಸಂಬಂಧ ತಕರಾರು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಫ್ರೋಬೇಟ್ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಆದೇಶದನ್ವಯ ದಾಖಲಾದ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದು ಸಮಂಜಸವೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಂಬಂಧ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

### //ಆದೇಶ//

ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನಿತ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ವಿಲ್ ಸಂಬಂಧ ಫ್ರೋಬೇಟ್ ಪಡೆದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರವರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಬರೆಯಿಸಿ, ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ, ದಿನಾಂಕ: 3 / 10 / 2023 ರಂದು ತೆರೆದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.

(ಜಿ.ಹೆಚ್.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ)

(ಜಿ.ಹೆಚ್.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ)

ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಪವಿಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

"ಜಿ.ಹೆಚ್.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ"

10/10/2024

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಪವಿಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಪವಿಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.



Annesure - C

IN THE COURT OF THE HON'BLE DEPUTY COMMISSIONER AT  
SHIMOGA

R.A. 64/2023

Appellant : Sri. U.V.Venkatesh,  
S/o Late U.K.Vasappa  
@ U.K. Vasappa Gowda,  
Aged about 50 years,  
R/o Venkateshwara Nilaya,  
J.P.N. Road,  
Shivamogga.

V/S

Respondents : 1. The Assistant Commissioner,  
Shivamogga Sub Division,  
Shivamogga.

2. Smt. Parvathamma,  
W/o U.K.Vasappa,  
@ U.K.Vasappa Gowda,  
Aged about 75 Years,  
R/o Venkateshwara Nilaya,  
J.P.N. Road,  
Shivamogga.

3. Sri. U.V.Raghavendra,  
S/o Late U.K.Vasappa,  
@ U.K. Vasappa Gowda,  
Aged about 55 years,  
R/o Indira Nagar,  
Gajanur Post,  
Shivamogga Taluk.

MEMORANDUM OF APPEAL FILED UNDER SECTION 136 (3) OF THE  
KARNATAKA LAND REVENUE ACT 1954 AGAINST THE ORDER  
PASSED BY THE RESPONDENT No. 1 IN PDA No. 6/2022 DATED:  
03.10.2023

1. The address of the parties for the purpose of the service of  
summons and notice from this Hon'ble authority are as stated  
above. The petitioner may also be served through his counsels Sri G.  
Madhusudan and Smt Kilaka Madhusudan, Advocates, Markandeya  
Building, Gandhi Bazar, Shimoga Mob: 9445007975.

Building preview file

There was a problem displaying this page. Retrying...

### FACTS OF THE CASE

The land to extent of 1 Acre 05 guntas in Sy. No. 58 and land to extent of 2 Acres 38 guntas in Sy. No. 63 of Gajanur Agrahara Village, Nidige-2 Hobli, Shimoga Taluk & District were originally belonged to the father of the appellant by name Sri. U.K.Vasappa @ U.K. Vasappa Gowda. During the life time of U.K.Vasappa @ U.K. Vasappa Gowda, he was in exclusive possession and enjoyment of the aforesaid lands and it was his self-acquired properties. Unfortunately, Sri. Vasappa Gowda passed away leaving behind the appellant and Respondent No.2 and 3 on 10.10.2020.

It is relevant to state here that the aforesaid lands are self-acquired properties of deceased Vasappa Gowda and during his life time he had executed a Will and thereby bequeathed the aforesaid lands in favor of appellant and respondent No.3 for their exclusive right and enjoyment. Subsequent to the death of the Sri. U.K.Vasappa Gowda, the 2<sup>nd</sup> Respondent had filed an application before the Tahsildar, Shivamogga seeking mutation of the khata of the lands in her name. In fact, it was the respondent No. 3 who objected the said application and contended that aforesaid lands have been allotted to the appellant as well as respondent No. 3 under the WILL executed by their father. As such the Tahsildar, Shivamogga had registered the matter as a dispute under RRT Dis CR No. 15/2021-22. It is pertinent to state here that, after hearing both the sides the learned Tahsildar, Shivamogga has passed an order stating that the aforesaid lands have been bequeathed under the WILL by the testator in favour of the appellant and respondent No.3. On the basis of the said order, the khata and pahani had been mutated in the name of the appellant and respondent No. 3 in terms of the Will executed by their father. Challenging the order passed by the learned Tahsildar, the respondent No. 2 herein had filed appeal before the respondent No. 1.

U.V. [Signature]



16

In fact, the respondent No. 2, herein had contended for mutation of the katha and pahani in her name stating that the said properties are ancestral properties and that she is having a share in the said properties and that in that regard a suit has been filed before the Hon'ble Principal Senior Civil Judge, Shimoga in O.S. No. 66/2022 for partition and separate possession over the aforesaid lands and other properties of deceased U.K. Vasappa Gowda.

It is submitted that the aforesaid lands were the absolute and self-acquired properties of Late U.K. Vasappa Gowda as admitted by the respondent No. 2. As such she cannot question the right under will said to have been executed by U.K. Vasappa Gowda.

The appellant does not concede that the respondent No. 2 is entitled for any reliefs pertaining to the aforesaid lands. Colluding with other family members, the respondent No. 2 is trying to snatch the aforesaid lands from the appellant in spite of being aware of the bequest made by her husband under the above said Will. All the documents have been placed before the respondent No. 1, in spite of it the respondent No. 1 has not properly appreciated the case.

The 1<sup>st</sup> respondent without giving proper opportunity to the appellant to put forth his grounds in support of his case, passed an order and thereby allowed the appeal filed by the respondent No. 2 at his whims and fancy though a suit is pending for consideration before the Hon'ble Pri Senior Civil Judge, Shivamogga. Aggrieved by the said illegal order, the appellant has preferred this appeal on the following grounds amongst others.

#### GROUNDS OF APPEAL

1. The respondent No. 1 has grossly erred in passing the impugned order without giving reasonable opportunity to the appellant.

11.12.2022

2. The order passed by the respondent No. 1 at the outset is illegal and liable to be set aside in view of the suit for partition and separate possession is pending before Hon'ble Pri. Senior Civil Judge Shivamogga with respect to aforesaid lands.
3. The respondent No. 1 failed to afford sufficient opportunity to the appellant before passing the impugned order. The respondent No. 1 did not notify the documents filed by the appellant.
4. The learned respondent No. 1 has not followed the procedures as contemplated under law and failed to comply with the provisions of the Karnataka Land Revenue Act. Necessary and mandatory procedure of law has not been complied before cancelling the orders of the Tahsildar, Shivamogga.
5. The learned respondent No. 1, when ascertained that there is a WILL executed by Sri U.K.Vasappa Gowda in favour of the Appellant and Khata was transferred in accordance with law and also ascertained that the appellant is in possession of the land in question, failed to confirm the order for mutation of khata and pahani in the name of the appellant by Tahsildar Shivamogga.
6. The respondent No. 1 has erroneously allowed the appeal filed by the respondent No.2 on the ground that appellant shall obtain probate from the Hon'ble Civil Courts though there is no mandatory provision under any law to secure probate with respect to WILL executed by any person.
7. Until and unless the respondent No. 2 is able to establish that she is entitled for a share in the aforesaid properties in O.S. 66/2022 she cannot oppose the mutation proceedings. It was necessary that the respondent No. 1 should have ordered that the parties to the above case shall be bound by the final decision of the civil court.

U.V. 



8. Since the suit is pending before a civil court and the rights of the parties over the lands in question are yet to be adjudicated, the respondent No. 1 ought not to have ventured to give any finding on the Will executed by the father of the appellant.

9. Viewed from any angle the impugned order is perversely illegal, unjust, erroneous, opposed to law, facts and probabilities of the case and the same is liable to be set aside.

10. The impugned order is dated 03.10.2023. The said above case was posted for orders on 03.10.2023. Till 21.11.2023 the orders of the above case, has not been communicated either to the appellant or his counsel on record. The copy of the same has been issued on 24.11.2023 and the said copy is produced herewith. Hence the appeal filed today is in-time.

Therefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble court may kindly be pleased to set aside the impugned order passed by the respondent No. 1 in PDA 6/2022 dated: 03.10.2023 with respect to the land to an extent of 1 acre 05 guntas in Sy. No. 58 and land to extent of 2 acres 38 guntas in Sy. No. 63 of Gajanur Agrahara Village, Nidige-2 Hobli, Shimoga Taluk & District by allowing this appeal and confirming the order passed by the Tahsildar, Shlvamogga on 24.09.2021, with cost throughout in the interest of justice.

Advocate for the Appellant  
Shimoga  
Date: 27.11.2023

  
Appellant



ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: RA 64/2023

(RD/00/50000/546745)

ಉಪಸ್ಥಿತರು : ಗುರುದತ್ತ ಹೆಗಡೆ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.

| ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು                                                                                          | ವಿರುದ್ಧ | ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ಶ್ರೀ U V ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ U K ವಾಸಪ್ಪ<br>@ U K ವಾಸಪ್ಪಗೌಡ R/O ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ<br>ನಿಲಯ, J.P.N ರೋಡ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ |         | 1. ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ,<br>ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ<br>2. ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ W/O U K ವಾಸಪ್ಪ<br>@ U K ವಾಸಪ್ಪಗೌಡ R/O ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಿಲಯ,<br>J.P.N ರೋಡ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ<br>3. ಶ್ರೀ U K ರಾಘವೇಂದ್ರ<br>ಬಿನ್ ಲೇಟ್ U K ವಾಸಪ್ಪ<br>@ U K ವಾಸಪ್ಪಗೌಡ R/O ಇಂದಿರಾನಗರ,<br>ಗಾಜಿನೂರು ಅಂಚೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು. |
| ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ವಕೀಲರು: G M S & M K S                                                                     |         | 2 & 3ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಪರ ವಕೀಲರು: C T S & J K G                                                                                                                                                                                                                                      |

\*\*\*\*\*

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಿಧಿಗೆ-2ನೇ ಹೋಬಳಿ, ಗಾಜಿನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 58 ರಲ್ಲಿ 1-05 ಎಕರೆ, ಸ.ನಂ 63 ರಲ್ಲಿ 2-38 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕುರಿತು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರವರ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: PDA 6/2022 ದಿನಾಂಕ: 03-10-2023 ರ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ, ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ 1964 ರ ಕಲಂ 136(3) ರಡಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣಾ ಸಂಬಂಧ, ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನೋಟೀಸ್ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಾರರಿಗೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ವಕೀಲರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ಕಾಲ-ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಾಗಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕರಣದ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ತಕರಾರು ಹಾಗೂ ಕೆಳನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಕಡತದಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಾರರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ದಿನಾಂಕ: 15-07-2024 ರಂದು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಯಿತು.



ವಾಸ್ತವಾಂಶ:

ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದೆಂದರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಿಧಿಗ-2, ಹೋಬಳಿ, ಗಾಜನೂರು ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 58 ರಲ್ಲಿ 1-05 ಎಕರೆ ಮತ್ತು 63 ರಲ್ಲಿ 2-38 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ತಂದೆಯಾದ U K ವಾಸಪ್ಪ ಯಾನೆ U K ವಾಸಪ್ಪಗೌಡ ರವರು ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ ಹಾಗೂ ಸಾಗುವಳಿದಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಜಮೀನನ್ನು self-declared ಸ್ವತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 10-10-2020 ರಂದು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಹಾಗೂ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮೇರಿಜ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂತಲೂ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿವಾದಿತ ಜಮೀನು ಸ್ವಂತ ಗಳಿಸಿದ ಸ್ವತ್ತಾಗಿದ್ದು ಇವರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮೇರಿಜ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂತಲೂ ವಿವರಿಸಿ, ವಿಲ್ ನಂತೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ RRT.DIS.CR No. 15/2021-22 ರಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ನಂತೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂತಲೂ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿವಾದಿತ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣದ 2ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಸ್ವತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಎಂದು ಮಾನ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು (ಹಿ.ವಿ) JMFC ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ OS 66/2022 ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ ಮಾರೀಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣವು ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಾಕಿಯಿದೆ ಎಂತಲೂ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಮುಂದುವರಿದು ಹೇಳಿರುವುದೆಂದರೆ, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಆದೇಶ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಯು.ಕೆ ವಾಸಪ್ಪಗೌಡ ಅವರು ವಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. RTC ಮತ್ತು ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ನಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಲ್ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರೋಬೇಟ್ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಜಾ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಮಾಡಲು ವಿಲೇ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ವಿವರಿಸಿ, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರವರ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದ 2ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ತಮ್ಮ ತಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದೆಂದರೆ, ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ತಿರುಚಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. 2ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಮೊದಲ ಮಗನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಾದ U V ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು (ಹಿ.ವಿ) ಜಿ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ OS 66/2022 ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಿತ ಸ್ವತ್ತಿನ ವ್ಯಾಜ್ಯವು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ ವಜಾ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ವಿಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ 1ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, 1ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಜಂಟಿ ಖಾತೆ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಲ್ ನಂತೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ರಮ ತಪ್ಪು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.



2ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳಿರುವುದೆಂದರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗಾಜನೂರು ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 58 ರಲ್ಲಿ 1-05 ಎಕರೆ ಸ.ನಂ 63 ರಲ್ಲಿ 2-38 ಎಕರೆ ಈ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಪರಿಯ ಕ್ರಯದಿಂದ ಪಡೆದ ಜಮೀನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಾದಿತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ. ಸ.ನಂ 2/1 ರ 2-21 ಎಕರೆ ಸ.ನಂ 2/10 ರ 1-22 ಎಕರೆ, ಸ.ನಂ 2/16 ರ 3-15 ಎಕರೆ, ಸ.ನಂ 2/19 ರ 1-20 ಎಕರೆ, ಸ.ನಂ 2/13ರ 2-17 ಎಕರೆ ಸ.ನಂ 2/18 ರ 0-30 ಗುಂಟೆ, ಸ.ನಂ 2/20 ರ 0-15 ಗುಂಟೆ, ಒಟ್ಟು 12-20 ಎಕರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದಾರರ ಪತಿಯವರು Joint effort ನೊಂದಿಗೆ SR.No 1803/1969-70 ದಿನಾಂಕ: 06-08-1969 ಕ್ರಯ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂತಲೂ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ V K ವಾಸಪ್ಪಗೌಡ ಹೆಸರು ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿದೆ ಎಂತಲೂ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ವಾಸಪ್ಪಗೌಡ ರವರು ನಮ್‌ಮ ಪರವಾಗಿ ವಿಲ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವರಲ್ಲಿ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ದು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವರು RRT/CR 15/2021-22 ಎಂದು ವಿವಾದಿತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ: 17-03-2021 ರಿಂದ 29-09-2021 ರ ವರೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ಅಪಾದಿತ ವಿಲ್ ನಂತೆ ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಿಗೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಲ್ ತಕರಾರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು 3ನೇ ಎದುರುದಾರರು ಶಾಮೀಲಾಗಿ ವಿಲ್ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂತಲೂ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

2ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳಿರುವುದೆಂದರೆ, ವಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಕರಾರು ನೀಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರವರು ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಮಂದೆ ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆಯಲು ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕೇ ವಿನಃ ವಿಲ್ ನಂತೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ಕಂದಾಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೃತ U K ವಾಸಪ್ಪಗೌಡರವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ದೋಷರೋಪಣೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ 1ನೇ ಎದುರುದಾರರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 1ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ. ಈ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ U K ವಾಸಪ್ಪಗೌಡ ಪೌತಿವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಖಾತೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರವರ ಪ್ರದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 03-10-2023 ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ. ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದ 3ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ತಮ್ಮ ತಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದೆಂದರೆ, ಮೇಲ್ಮನವಿಯು ಸತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು 1ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರವರ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: PDA 6/2022 ರ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೃತ ವಾಸಪ್ಪಗೌಡ ರವರು ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಲ್ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರವರು ವಿಲ್ ನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಆಯಾ ಹೆಸರಿಗೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಗೆ ವಿವಾದಾಸ್ಪಾದವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಲ್ ನಂತೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಲು ಸಮ್ಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗಿಯೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಖಾತೆ ಮಾಡಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ತೀರ್ಪುಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂತಲೂ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಯಾವುದೇ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪರಿಕ್ಷೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ವಿವರಿಸಿ. 1ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರವರ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿರುವ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿ. ವಿವಾದಿತ ಸ್ವತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ OS



66/2022 ಹಿನ್ನಾ ದಾವೆಯಿದ್ದು, ವಿಲ್ ನಂತೆ ಯಾವುದೇ ಖಾತೆಯನ್ನು ರೂಪಾಂತರಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಪ್ರಶ್ನಿತ ಆದೇಶವನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ, ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣದ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ನೀಡಲಾದ ತಕರಾರು ಹಾಗೂ ಕೆಳನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಡತದಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲಾಯಿತು. ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರು ಅವರ ತಂದೆಯಾದ U K ವಾಸಪ್ಪಗೌಡರವರು ನೋಂದಾಯಿತ ವಿಲ್ ದಿನಾಂಕ: 05-08-2010 ರಂತೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ 2ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ನನ್ನ ಮೃತ ಪತಿ ಯಾವುದೇ ವಿಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಸ್ವತ್ತು ಆಧಾರದಿಂದ ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಕ್ರಯ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಾ ದಾವೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಲ್ ತಕರಾರಿರುವುದರಿಂದ ವಿಲ್ ನಂತೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ 3 ರ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ U K ವಾಸಪ್ಪಗೌಡ ಯಾವುದೇ ವಿಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಜಮೀನು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳ ಜಮೀನಾಗಿದ್ದು, ವಿಲ್ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ತಕರಾರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಬೇಟ್ ಹಾಜರು ಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆದೇಶಿಸಿರುವ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಈ ವಿವಾದಿತ ಸ್ವತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ OS 66/2022 ಎಂದು ಹಿನ್ನಾ ದಾವೆಯು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಶ್ನಿತ ಆದೇಶವನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ, ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಕರಣದ ವಸ್ತುವಿಷಯವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ವಿವಾದಿತ ಸ್ವತ್ತಿನ ಕುರಿತು ವಿಲ್ ನಂತೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಲು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದು, ಸಕ್ರಮ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರೋಬೇಟ್ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ವಿವರಿಸಿ. ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಯುಕ್ತ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರ ದಿನಾಂಕ: 03-10-2023 ರ ಆದೇಶವು ಕಾನೂನುತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯ Citation ಪ್ರತಿಯಾದ ILR 2002 KAR P.No 2750 ರ ಸಿ.ಎನ್ ನಾಗೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಪಲ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಇತರರು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ವಿಲ್ ಮೇಲೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಲು ಕಂದಾಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ILR 2002 KAR ಪು.ಸಂ. 2750 K N ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಪಲ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಇತರರು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಸಹ ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ತೀರ್ಪುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಲ್ ಸಂಬಂಧ, ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ತಕರಾರು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಲ್ ಪ್ರೋಬೇಟ್ ಆಗದೆ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಾನೂನುತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ, ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯದ Citation ಪ್ರತಿಯಾದ ILR2002KAR2750, 2002(6)KARLJ391, 2002 AIR - KANT. H. C. R. 1894, 2002 AIHC 3082, (2002) 6 KANT LJ 391, (2003) 1 LANDLR 16, (2002) 4 RECCIVR 323, (2002) 3 ICC 642, (2003) 7 ALLINDCAS 215 (KAR)

1. A learned Single Judge of this Court has made this reference vide order dated 30-11-2001 passed in W.P. No. 19065 of 2001, to a larger Bench, to explain the scope, power and jurisdiction of the Revenue



Officer under the provisions of Sections 127 to 129 of the Karnataka Land Revenue Act, 1964 (for short the "Act"), in view of the judgment in Lakshmi V. Assistant Commissioner, 1996(6) KLD 255. Therefore, by order dated 1-4-2002 passed by the Hon'ble Chief Justice, this reference is placed before us on 8-4-2002.

From the foregoing discussion it is clear that the Revenue Officer has no jurisdiction to enquire into and decide the dispute regarding the genuineness of a Will even for the limited purpose of making an entry in the mutation register as it falls exclusively within the jurisdiction of the Civil Court and we answer accordingly.

C N Nagendra Singh v/s The Special Deputy Commissioner And others ಈ ರೀತಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ವಿಲ್ ನಂತೆ ಖಾತೆ ಕುರಿತ ವಿವಾದವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಖಾತೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ವಿಲ್ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಲ್ ಮೇರೆಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರವರು ಹಕ್ಕುಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದಿರುವ ಕ್ರಮವು ಕಾನೂನುತತ್ತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವಾದಿತ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧ, OS 66/2022 ಎಂದು ಹೆಸಾ ದಾವೆಯು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ವಾದ ವಿವಾದದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾದಿತ ಸ್ವತ್ತಿನ ವ್ಯಾಜ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ವರೂಪದಾಗಿದ್ದು, ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಾರರ ಹಕ್ಕು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಮ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 03-10-2023 ರ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಭೂ ಕಂದಾಯಕಾಯ್ದೆ 1964 ಕಲಂ 136(3) ರಡಿ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

#### ಆದೇಶ

ಮೇಲ್ಕನವಿದಾರರ ಮೇಲ್ಕನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರವರ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: PDA 6/2022 ದಿನಾಂಕ: 03-10-2023 ರ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರವರ ಆದೇಶವನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. U K ವಾಸಪ್ಪ ಯಾನೆ ವಾಸಪ್ಪಗೌಡ ರವರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಖಾತೆ ಮಾಡಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ OS 66/2022 ರ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರಿಗೆ ಉತ್ತರೇಖನ ಮಾಡಿ, ಗಣಕೀಕರಿಸಿ, ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ತರದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 19/9/2024 ರಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಇತರಗೆ ಅರ್ಜಿ ದಾಖಲಿಸಿದವರು AOW/GMS

ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟ ದಿನಾಂಕ: 23-9-24

ಇತರರು ತಯಾರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 23-9-24

ಇತರರು ಕೊಟ್ಟ ದಿನಾಂಕ:

ಇತರರು ತಯಾರಿಸಿದವರ ಸಹಿ: ನಿ.ಎ

ಇತರರು ತಯಾರಿಸಿದವರ ಸಹಿ: ಶ.ಎ

ಇತರರನ್ನಿರಿಸಿದವರ ಸಹಿ: ಶ.ಎ

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸ್ಟಾಂಪ್ ದಿನಾಂಕ: 50/-

"Xerox copy attached"

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ,

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ.ನಂ.